

1501360-91.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... em praça conhecida como ponto de tráfico e aborda-lo em virtude do nervosismo por ele apresentado ao avistar a viatura, pois passou a olhar para os lados e aparentava estar pretendendo fugir. Como se vê, a prática do tráfico é certa. O réu foi abordado na posse de drogas e o relato do policial militar é suficiente para justificar a fundada suspeita motivadora da abordagem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EWnu-pAL1LtKgpfozq27F08Brjp51nwtY7T8K5jKIIAYeQ?e=d2RtrR

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501360-91.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000455

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090710/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 24041400 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1972/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2090710 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO LUIZ FERREIRA

Em 15 de setembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Luis Gustavo Fontanetti Alves da Silva, Defensor Público, ora defendendo o acusado PEDRO LUIZ FERREIRA; o acusado referido; e a testemunha Willian José de Agostini, que prestou seu depoimento. As Partes desistem da oitiva de Ítalo, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. PEDRO LUIZ FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022. (p. 93) e o réu foi citado (p. 117). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu, preliminarmente a nulidade das provas produzidas e, no mérito, a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É 0

RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico. A autoria é certa. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva e disse que estava apenas sentado quando foi abordado. A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento do policial militar Willian, que confirmou a localização dos entorpecentes com o réu após avista-lo em praça conhecida como ponto de tráfico e aborda-lo em virtude do nervosismo por ele apresentado ao avistar a viatura, pois passou a olhar para os lados e aparentava estar pretendendo fugir. Como se vê, a prática do tráfico é certa. O réu foi abordado na posse de drogas e o relato do policial militar é suficiente para justificar a fundada suspeita motivadora da abordagem, tanto que na posse do réu foram encontradas drogas, que ele admitiu tanto em solo policial quanto em juízo que se destinavam ao tráfico. Sobre o tema, vale citar trecho de decisão proferida pela E. 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: "E se não lhes permitirmos que abordem quem lhes parecer suspeito por adoção de atitudes que lhes são reveladoras de suspeição em razão da rica experiência adquirida (pressuposições empiricamente justificadas), fatalmente vamos lhes castrar a efetividade no enfrentamento à criminalidade, que grassa cada vez mais desinibida. (...). Logo, é indevido esperar que o policial seja ingênuo na identificação de certa conduta, por ele já visualizada em outras situações de tráfico, como denotadora de suspeição, pelo contrário, é louvável que tenha ganho, com a experiência, aludida expertise, a mesma que se verifica, por exemplo, quanto aos agentes policiais e alfandegários nos aeroportos quando elegem pessoas à revista por meio de leitura corporal que passa despercebida por gente comum" (Ap. Crim. 1500559- 92.2021.826.0535, julgada em 08.08.2022). Veja-se, ainda, excerto de acórdão proferido pela E. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: Com efeito, a palavra dos policiais, assim como vale para dar atestado do que presenciaram e do que apreenderam com o acusado, vale para justificar a abordagem e a fundada suspeita, cuja prova decorre menos do quanto disseram e mais do que efetivamente encontraram. Ou seja, não há maior atestado de que a suspeita era fundada do que o encontro da droga com o sujeito alvo da busca pessoal e a consequente prisão em flagrante. (Apelação Criminal nº 1500428-11.2022.8.26.0559, julgada em 12/09/2002). De rigor, portanto, a procedência da ação para o fim de condenar o réu ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena. Nesta primeira fase, não verifico razões contundentes para majoração da pena-base, que fixo no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão, porém deixo de reduzir a pena, pois esta não pode ser fixada aquém do mínimo nesta fase. Por fim, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena do crime em 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado. O crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos, notadamente patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão dos benefícios mencionados, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, CP. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu PEDRO LUIZ FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e o Defensor informaram que desejam recorrer. Lido e achado

conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: PEDRO LUIZ FERREIRA

CPF: 50307704882, RG: 60478804, RJI: 224298962-04

Data De Nascimento: 04/01/2004

Filiação: pai CLODOALDO APARECIDO FERREIRA, mãe DANIELA RAQUEL VERONEZE FERREIRA

Residência: Rua Jose Ignacio Curi, 921, Jardim Padre Augusto Sani - CEP 17213-354, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.